

YURISPUDENSI

MAHKAMAH AGUNG

Jendral Sudirman
No.11

Tel. Otomat
37253

Tromol
Pos No.37

Palembang 21 April 2008

Yth.

Kepada

No :
375/ P / 254 / M / 2008

Lampiran :

Perihal : Putusan Verstek

Oleh
karena ada beberapa tafsiran mengenai putusan verstek, maka dengan ini Mahkamah Agung memberi pendapatnya mengenai hal itu.

Menurut
pasal 125 H.I.R. apabila TERGUGAT, meskipun telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir, maka hakim dapat:

- A. menjatuhkan
putusan Verstek atau,
- B. menunda
pemeriksaan (berdasarkan pasal 126 H.I.R) dengan perintah memanggil
tergugat
sekali lagi.
- C. Kemudian
apabila dalam hal sub B tergugat tidak dapat lagi, maka hakim dapat
menjatuhkan
putusan verstek.

D. Pendapat

yang di maksud dalam sub C di tentangkan dengan alasan bahwa dalam pasal 125.

H.I.R. di muat dalam perkataan : ' ten dage dienende'. Yang diartikan : ' hari

siding pertama'. Akan tetapi alasan itu tidaklah kuat, dari sebab perkataan :

' ten dage dienende' dapat berarti juga : 'ten dage dat de zaak dient' dan dalam

hal ini 'hari ini' dapat berarti tidak saja sidang ke-1 akan tetapi juga hari siding ke-2 dan sebagainya. Selain dari pada itu, apa bila perkara di tunda, sebagaimana yang di maksudkan dalam Sub B, dan tergugat tidak hadir lagi, maka

timbul pernyataan : apakah putusan Hakim pada siding ke-2 itu adalah suatu

putusan contradiktoir? Pernyataan tersebut harus di jawab dengan " Tidak" ,oleh

karena itu putusan itu tidak menjumpai contradictie alias tegenspraak. Jadi kesimpulan daripada yang di uraikan di atas ialah sebagai berikut, yakni bahwa

putusan verstek dapat di berikan pada siding Ke-2 dan seterusnya.

E. Pelawan

(oppsant) trhadap putusan verstek berkedudukan sebagai tergugat semula, dan hal

ini dapat di simpulkan dari pasal 129 ayat 5 H.I.R yang menentukan : bahwa

apabila " opposant voor de tweede maal bij verstek laat vonnissen dat', dan berarti bahwa pelawan adalah tetap menjadi tergugat, yang untuk kedua kalinya

di hokum dengan verstek. Apabila pelawan berkedudukan sebagai penggugat, maka

bunyi pasal 129 ayat 5 H.I.R tidak serupa demikian misalnya sebagai berikut "

zal zijn verzet varvallen worden verklaard".

F. Kini

timbul pernyataan apakah terhadap putusan verstek yang di maksudkan dalam sub E

dapat di ajukan banding? Pernyataan

tesebut di jawab dengan "ya" berdasarkan pasal 1812 KUH Perdata.

G. Selanjutnya
terdapat anggapan, bahwa dalam suatu perkara perlawanan karena verstek.
Pelawan
harus memulai dengan memberi alat pembuktian, seolah-olah pelawan
adalah
penggugat.

Anggapan atau
pendapat serupa itu adalah keliri. Pelawan sebagaimana telah di terangkan di
atas berkedudukan sebagai tergugat, dan pada telawanlah sebagai penggugat
asal
di letakkan beban untuk lebih dahulu memberi alat pembuktian.

**ATAS PERINTAH
MAJELIS
AGUNG**

MAHKAMAH

Panitera

Ketua

Ali Mursidi

H.Wirjono Prabowo S.H.M.H.

Tembusan Kepada :

Yth : Semua Ketua
Pengadilan Tinggi

Diseluruh Indonesia